

KONTAKT

Dorfstraße 39
25572 Sankt Margarethen
Hicran.Taraz@Outlook.de
WhatsApp: +49 151 50427255

EXPERTISE – KIND ALS RECHTSPERSON

Datum: 24. Februar 2026

1. Fragestellung

Inwiefern sind Kinder eigenständige Persönlichkeiten, die nicht den Eltern „gehören“, und welche Rolle haben Eltern im Sinne der Kinderrechte, der Entwicklungspsychologie und des Grundgesetzes?

2. Methodik

Die Expertise basiert auf:

- Rechtsgrundlagen: UN-Kinderrechtskonvention (1989), Deutsches Grundgesetz (Art. 6 GG).
- Entwicklungspsychologische Modelle: Bindungstheorie (Bowlby, Ainsworth), psychosoziale Entwicklung (Erikson), Autonomieentwicklung (Piaget, Montessori).
- Psychologische Risikoanalysen: Forschung zu Identitätsentwicklung, Parentifizierung und Selbstwirksamkeit.

3. Ergebnisse der Analyse

- **Kinder als eigenständige Rechtsträger:**
Kinder besitzen eigene Rechte und Würde. Eltern sind verpflichtet, diese Rechte zu vertreten, bis Kinder sie selbst wahrnehmen können.
- **Grundgesetz (Art. 6 GG):**
 - **Abs. 2:** „Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht.“
 - Dieses Recht ist kein Besitzrecht, sondern eine Treuhandfunktion im Sinne des Kindeswohls.
 - Der Staat wacht darüber, dass Eltern ihre Pflicht im Sinne des Kindes erfüllen, greift aber nur ein, wenn das Kindeswohl gefährdet ist.
- **Bindung und Autonomie:**
Eine sichere Bindung entsteht durch Schutz und emotionale Sicherheit. Besitzdenken oder übermäßige Kontrolle gefährden die Entwicklung von Vertrauen und Selbstständigkeit.

- Risiken bei Besitzdenken:

- Identitätsstörungen durch fehlende Anerkennung der Eigenständigkeit.
- Angst und Abhängigkeit durch übermäßige Kontrolle.
- Parentifizierung, wenn Kinder unbewusst die Elternrolle übernehmen müssen.

- Elternrolle:

Eltern sind Schutzinstanz und Vertreter der Kinderrechte. Sie begleiten das Kind, schaffen sichere Rahmenbedingungen und fördern Selbstbestimmung.

4. Schlussfolgerung**Die psychologische Analyse zeigt eindeutig:**

Kinder sind keine Besitztümer ihrer Eltern, sondern eigenständige Persönlichkeiten mit Rechten und Würde. Elternschaft bedeutet Verantwortung, Schutz und Begleitung – nicht Eigentum. Das Grundgesetz (Art. 6 GG) bestätigt, dass Eltern zwar das Recht und die Pflicht zur Erziehung haben, dieses aber ausschließlich im Sinne des Kindeswohls auszuüben ist. Besitzdenken widerspricht sowohl den Kinderrechten als auch den Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie.

5. Leitgedanke

„Eltern sind Treuhänder der Rechte ihrer Kinder – nicht deren Besitzer.“

6. Unterzeichnerin

Diplom-Psychologin Hicran Taraz

Fachgebiet:

Entwicklungspsychologie, Familienpsychologie, Gutachtenanalyse

Schwerpunkt:

Kindeswohl, institutionelle Verantwortung, systemische Fehleranalyse



DIPL.-PSYCH. HICRAN TARAZ
Klinik & Kognitive Psychologie
Dip.Nr. 92547//38245//10645